



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 108/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעות: 1. ז'קלין רוקוטניץ
2. נציגות הבית המשותף רחוב הכרמל 46 תל אביב
ע"י ב"כ עוה"ד טל בננסון
מרחוב ז'בוטינסקי 7 רמת גן

נ ג ד

הנתבע: מנחם עמיאל
ע"י ב"כ עוה"ד שלוה פוטשניק
מרחוב המלך ג'ורג' 80 תל אביב

פסק דין

התובענה דנן עניינה בבית המשותף ברחוב הכרמל 46 תל אביב הבנוי על חלקה 26 בגוש 6918 (להלן: "הבית").

הבית נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל תקנון מוסכם.

על פי כתב התביעה התובעת הינה בעלים של 2 דירות בבית ושוכרת של דירה נוספת. התובעת 1 מתפקדת, בפועל, כנציגות הבית בהעדר שיתוף פעולה של בעלי הדירות האחרים.

הנתבע מחזיק בחנות בבית לה צמוד מחסן וחצר.

התובעת טוענת כי בסביבות חודש 09/10 השתלט הנתבע על חלקים ברכוש המשותף ובהם הכניסה לבית המשותף ופרוודור הכניסה והוא מקיים בהם מסחר שוטף והצגת סחורה אשר מצמצמים את שטח המעבר תוך גרימת מטרד של רעש ולכלוך. התובעת פנתה לבעלי החנות על מנת שיפסיק את שימוש הנתבע ברכוש המשותף אך ללא מענה.

לטענת התובעת הנתבע מסיג גבול לרכוש המשותף, עושה שימוש לא סביר ומפריע ברכוש זה. המדובר בחלקים מן הרכוש המשותף שממילא לא ניתן להצמידם.

לפיכך מבקשת התובעת סעד לפיו הנתבע יסלק את ידו מן הרכוש המשותף ויפסיק כל שימוש ייחודי בו, יחזיר את מצב הרכוש המשותף לקדמותו ולא יתפוס בו חזקה יחודית.

הנתבע טוען בכתב ההגנה כי התובעת איננה הנציגות החוקית של הבית, השטח נשוא המחלוקת הושכר לנתבע על ידי מר ליליאן יעקב ובגין שטח זה מתנהלים הליכים משפטיים בין הצדדים בבית משפט השלום. לטענת הנתבע השטח שהושכר לו על ידי יעקב ליליאן אינו חלק מן הרכוש המשותף והצד הנכון להליך הינו הבעלים המשכיר.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 108/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

דיון

בטרם נדון לגופה של תובענה יש לבחון תחילה את השאלה בדבר מעמדה של התובעת כנציגות הבית המשותף.

בהקשר זה יש מקום לקבל את טענת הנתבע.

בניגוד לנטען בעדותה של התובעת כי היא נבחרה לנציגות ויש בידי עורך הדין מסמכים בהקשר זה (עמוד 8 שורה 4), הרי שמתצהירה עולה תמונה שונה לגמרי. התובעת מעידה בתצהירה כי את תפקיד הנציגות נטלה על עצמה בפועל בשל העדר שיתוף פעולה מצד בעלי הדירות האחרים. התובעת מאשרת כי לא נערכה אסיפה כללית לבית (שהרי ניסתה לזמן כזו ללא הועיל) (סעיפים 4-6 לתצהירה). בנסיבות אלו, ממילא, לא יכול היה להתקיים כל הליך של בחירת נציגות (סעיף 5 לתקנון המצוי). גם לא עלה בידי התובעת להמציא כל פרוטוקול (שכנראה כלל לא קיים) המסמך אותה כנציגות הבית.

בנסיבות בהן בבית לא מתפקדת נציגות או כאשר בעלי הדירות אינם משתפים פעולה לבחירתה של נציגות, הדרך למינוי נציגות הינה על פי הנוהל הקבוע בסעיף 67 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק המקרקעין"). דא עקא, בנסיבות דנן אין כל טענה כי הנציגות מונתה כאמור.

בהעדר החלטה באסיפה הכללית או מינוי נציגות כאמור בסעיף 67 לחוק המקרקעין, לא יכולה היתה התובעת ליטול על עצמה את תפקיד הנציגות ובוודאי שלא בנוגע להגשת תביעה לסילוק יד.

ויודגש, לא עלה בידי התובעת להוכיח טענתה כי בעלי הדירות האחרים בבית תומכים בתביעתה (עמוד 5 שורה 10) – הנ"ל לא הובאו לעדות, אין כל פרוטוקול אסיפה כללית כאמור ואפילו לא כל מסמך בכתב מהנ"ל המסכימים או מאשרים את הגשת התביעה. לא ניתן לראות בנסיבות שכאלה את התביעה דנן כתביעה של נציגות הבית. אולם, אין לדבר משמעות מהותית בהליך דנן מאחר והתובענה הוגשה גם ע"י התובעת באופן אישי, כבעלת זכויות בדירות בבית, ולכן, ממילא, יש לברר את התובענה לגופה.

עיון במסמכי רישום הבית המשותף מלמד כי השטח נשוא המחלוקת נרשם במסגרתם כרכוש משותף - הדבר עולה בבירור מעדותו של הנתבע אשר סימן על גבי תשריט הבית המשותף (נספח 2 לתצהיר התובעת) את מיקום החנות (עמוד 8 שורות 19-20).

לכאורה די היה בכך כדי להביא לקביעה כי השטח נושא המחלוקת הינו אכן רכוש משותף, בפרט כאשר אמורים הדברים בתובענה בפני מפקח על רישום מקרקעין אשר מצווה לפסוק על פי המצב הרישומי הקיים (רע"א 587/83 ועד הבית ברחוב תנועת המרי 2, קרית אונו ואח' נ' דן ירדני ואח' פד"י לח (4) 487). אולם, לנתבע טענות כי הוא מחזיק בשטח האמור כדין מכוח הסכם שכירות. לטענתו המשכיר הינו בעל הזכויות בשטח הנדון.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 108/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים אין בידי להיעתר לטענת הנתבע לפיה השטח נשוא המחלוקת הינו בבעלות ה"ה ליליאן או מוחזק על ידם כשוכרים מוגנים.

וידוגש, המדובר בהכרעה אינצידנטלית בלבד שאין בה לקבוע מסמרות לעניין הזכויות הקנייניות או זכויות דיירות מוגנת בשטח נשוא המחלוקת, שאינן מצויות בגדר סמכותי העניינית. וידוגש, המדובר בהליך דנן בסכסוך שבין התובעת, בעלת דירה בבית, לבין הנתבע, שוכר בשכירות בלתי מוגנת. מסיבות השמורות עמה, בחרה התובעת שלא לנקוט בהליכים בפני גם כנגד מי שנחזה להיות בעל הזכויות הקנייניות בשטח – ה"ה ליליאן, והסתפקה בתביעה כנגד השוכר בלבד. לכך עוד נשוב בהמשך.

ראשית, השטח נשוא המחלוקת אינו רשום כיחידה נפרדת במסמכי רישום הבית המשותף. השטח האמור מסומן כרחבת הכניסה לבית, היא הכניסה היחידה לבית, ועל כך אין מחלוקת (עמוד 7 שורה 1 ועמוד 10 שורה 22). בעת רישום הבית המשותף היה מר יצחק בן שלום מורי הבעלים הרשום היחיד של החלקה (ר' נספח 2 לתצהיר התובעת). משכך, לו חפץ לרשום את השטח האמור כיחידה נפרדת, בפרט אם השימוש בשטח האמור נעשה לאורך שנים כנטען, יכול היה לעשות זאת בנקל.

אף אם לא ניתן היה לרשום את השטח כיחידה נפרדת, הרי שמאחר ונרשם לבית גם תקנון מוסכם, יכול היה מר מורי לקבוע הוראות לעניין זכויות שימוש בחלק הבית האמור. אולם, גם את זאת הוא לא עשה וכל שנותר בתיק הבית המשותף הוא סימון החלק האמור כרכוש משותף. ברי כי במועד זה לא היה כל שימוש ייחודי בשטח האמור.

שנית, עדותו של מר ליליאן בנוגע לזכויות בשטח נעו בין טענה כי הינו בעל זכות דיירות מוגנת לבין טענה לפיה הוא רכש את הזכויות השטח נשוא ההליכים – "אני בעלים גם בדרך דמי מפתח וגם בהסכמה שלהם. ש.ת יש הסכם כתוב ביני ובין היורשים. הם חתמו לי שהם מוותרים על הזכויות שלהם משהו כזה. מה כתוב בדיוק אני לא זוכר. ש.ת אני שילמתי להם כסף ליורשים. גם הפסקתי לשלם להם שכירות. זו היתה הסכמה בינינו. ש.ת זה היה בסביבות 10 שנים. לא זוכר בדיוק" (עמוד 13 שורות 11 עד 15). הבדל מהותי בין השניים ומר ליליאן "דילג" בין "זכויותיו" הנטענות השונות ללא כל הבחנה, מה שמעמיד בספק קיומה של זכות כלשהי.

זאת ועוד. לא עלה בידי מר ליליאן להוכיח כי רכש זכויות כלשהן בשטח האמור - מר ליליאן העיד כי נחתם הסכם משנת 2000 על פיו רכשה אשתו את הזכויות בנכס והיא הבעלים (עמוד 14 שורות 17-20). אולם, את אותו הסכם לא עלה בידי להציג, על אף שניתנה הרשות להגישו גם במועד מאוחר יותר (עמוד 13 שורות 27-28). גם לא הובאו לעדות בפני אותם "יורשים" אשר מכרו, לכאורה, את הזכויות לה"ה ליליאן.

ההלכה בהקשר זה קובעת כי "...כלל נקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל-דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראייה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראייה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראייה, היתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וככל שהראייה יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי-הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 108/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

מהצגתה" (ע"א 548/78 שרון נ' לוי פד"י לה (1) 760,736 ועל הלכה זו רע"א 55/89 קופל (נהיגה עצמית) בע"מ נ' טלקאר בע"מ פ"ד מד (4) 595 וע"א 2273/90 לימה חברה ישראלית לתעשיות כימיות בע"מ נ' פרץ רוזנברג ואח' פ"ד מז (2) 606 וכן ע"א 9656/05 שוורץ נ' רמנוף (פורסם בנבו) וע"א 465/88 הבנק למימון ולסחר בע"מ נ' מתתיהו פ"ד מה(4) 651). בנסיבות דנן ניתן להסיק כי מר ליליאן לא רכש כל זכויות בשטח נשוא המחלוקת וממילא לא נמכרו לו כל זכויות בשטח זה.

שלישית, מן הבחינה העובדתית ניכר כי השטח האמור הינו חלק מרחבת הכניסה לבית – התמונות שצורפו (נספח 8 לתצהיר התובעת) מלמדות כי הריצוף בכל השטח הינו אחד והתיחום היחיד שבין מעבר הכניסה לבית לשטח המסחרי המוחזק על ידי הנתבע הינו התריסים אשר הותקנו בשטח הרחבה. למעשה, גם מר ליליאן מאשר את האמור בעדותו - "אני לא בעלים של הכל. זה שייך למעבר של הבניין. ברגע שאני מוריד את העמודים גם החנות שלי הופכת למעבר וכל אחד עובר אם הוא רוצה או לא רוצה. היום המצב אחר כמו שראינו בתמונה" (עמוד 13 שורות 19-20). יוצא כי גם מן הבחינה העובדתית אין המדובר ביחידה נפרדת בבית משותף אלא בחלק מהמעבר המהווה רכוש משותף.

רביעית, משנרשם הבית כבית משותף והוגדרו הזכויות הקנייניות שבו, ובכלל האמור נכלל השטח נשוא ההליך דנן כחלק מן הרכוש המשותף, שוב לא יכול היה מר יצחק מורי ליתן זכויות כלשהן בשטח האמור בשנת 1991, בפרט כאשר באותה העת כבר היו בעלים נוספים של זכויות בבית (ר' עדות התובעת בעמוד 5 שורות 28-29 וכן בנסח הרשום (נספח 1 לתצהיר התובעת) ממנו עולה כי בשנת 1990 כבר נרשם לפחות בעל זכויות נוסף אחד בבית – מר דיאמנט יהוא, בתת חלקה 6).

וידוגש, אף אם מר מורי היה באותה עת הבעלים של כל הזכויות בבית, **משלא תיקן את צו הרישום הבית המשותף וגם אין כל פרוטוקול או כל מסמך אחר אשר יש בו כדי לבסס יצירת זכויות נפרדות בשטח האמור או זכויות שימוש כלשהן, הרי שאין בהסכמה זו או אחרת שנתן, כדי לחייב את מי שנעשו בעלי הזכויות לאחר מכן.** בהקשר זה אומנם התובעת ידעה בדבר השימוש המבוצע. אולם, מקובלת עלי עדותה כי היא התנגדה כל העת לשימוש זה, ולראיה אף נקטה בהליכים משפטיים כנגד ה"ה ליליאן בסמוך לאחר רכישת הזכויות על ידה (עמוד 5 שורות 14-16).

חמישית, חוזה השכירות משנת 1991 (נספח א' לתצהיר ליליאן יצחק) מתייחס להשכרת "מחסן מתחת למדרגות" וכן "זכויות לשימוש בכניסה/מעבר של הבית לצורכי מסחר". כלומר, הסכם השכירות מבחין בין נכס מושכר (מחסן) לבין זכויות שימוש (בכניסה/מעבר – השטח נשוא המחלוקת דנן). בנסיבות אלה, הדיירות המוגנת איננה חלה, וגם לא יכולה לחול על השטח נשוא המחלוקת לגביו נקבעו בהסכם אך זכויות שימוש. מכל מקום המדובר בשטח שבמועד חתימת ההסכם כבר הוגדר קניינית במסמכי רישום הבית המשותף כרכוש משותף ולפיכך השימוש בו כפוף לדינים החלים על שימוש ברכוש המשותף. במועד חתימת ההסכם משנת 1991 לא היו כלל בידי מר יצחק מורי זכויות כלשהן בשטח נשוא המחלוקת, למעט זכויות היחסיות ברכוש האמור כרכוש משותף, ומשכך, ממילא לא יכול היה האחרון לתת כל זכות שימוש יחודית כזו או אחרת לה"ה ליליאן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 108/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

גם בהקשר זה לא הובאו לעדות מטעם הנתבע יורשי מר מורי או מר פטש אברהם ממנו, לכאורה, רכשו ה"ה ליליאן את זכויות הדיירות המוגנת בשטח המחלוקת. אי העדתם של הנ"ל מחזקת את המסקנה כי הדיירות המוגנת התייחסה אך למחסן כאמור.

משלא הוכח כי ה"ה ליליאן הינם הבעלים של השטח נשוא ההליך דנן או בידם זכות חוקית להחזיק בו כדין, הרי שגם בידי הנתבע אין כל זכות שבדין להחזיק בשטח האמור. גם אם בידי הסכם שכירות, הרי שהמשכיר לא יכול להשכיר יותר מאשר יש לו כדין והנתבע לא יכול להחזיק בנכס שאין למשכיר זכויות ייחודיות בו.

בנסיבות דנן גם אין המדובר בשימוש סביר ברכוש המשותף המבוצע על ידי הנתבע.

לאסיפה הכללית בבית ישנה סמכות להחליט על השימוש שיעשה ברכוש המשותף (ראה: ע"א 93/84 שלמה קדמי ואח' נ' קווין יערי ואח' פ"ד מ(1) 724). בהעדר החלטה מסוימת שכזו של האסיפה הכללית רשאי כל בעל דירה להשתמש ברכוש המשותף בהתקיים שני תנאים מצטברים:

התנאי הראשון, כי השימוש המבוצע הינו **שימוש רגיל וסביר**, קרי, שימוש אשר **תואם את יעודו של אותו חלק ברכוש המשותף לפי תנאי הזמן והמקום או על פי כוונת בעלי הדירות**. תנאי המקום משמעם המקום בו הבית המשותף נמצא או ייעוד הבית המשותף (מגורים, מסחרי, משרדים וכד'). תנאי הזמן משמעם הדרישות והאילוצים שהמציאות מכתיבה (ראה: פרופ' י' ויסמן דיני קניין – בעלות ושיתוף (תשנ"ז) בעמ' 488-490).

התנאי השני, כי השימוש אותו מבצע בעל דירה ברכוש המשותף **אינו מונע שימוש דומה מאחרים** (ר' ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה פ"ד כ"ח (1) 645; ע"א 708/72 פרשקר נ' רוזנברג פ"ד כח (2) 817; ע"א 458/82 וילנר נ' גולני פ"ד מב (1) 49 וכן המ' 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף, פ"ד לה(4) 277).

במקרה דנן אין כל החלטה של האסיפה הכללית המתירה את השימוש. הדברים נכונים לתקופה שמאז כניסתה של התובעת לדירתה (ראה דיון לעיל בנוגע למעמד הנציגות). הדברים נכונים גם לתקופה קודמת – לא הוצג כל פרוטוקול, החלטה או הסכמה של בעלי הדירות בבית לאורך השנים לשימוש המבוצע.

מן הראיות שהוצגו בפני עולה כי המדובר בשימוש ייחודי – השטח סגור באמצעות מערכת של תריסים המייחדים את השטח כחלק נפרד מהמעבר. השימוש מונע, מניה וביה, שימוש דומה מאחרים באשר השטח משמש כחנות נפרדת למסחר לכל דבר ועניין. הוכח בפני גם כי השימוש מפריע למעבר לבית, ובוודאי שמצמצם אותו באופן בלתי סביר, כאשר זוהי דרך הכניסה היחידה לחדר המדרגות. שימוש זה ברכוש המשותף בוודאי שאינו בגדר שימוש סביר.

לאור כל האמור לעיל יש מקום לקבל את התביעה ולהורות על סילוק יד של הנתבע משטח ה"חנות" המצוי על הרכוש המשותף, אשר מסומן בתשריט נספח 2 לתצהיר התובעת. כמו כן יש



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 108/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

מקום לאסור על הנתבע לעשות כל שימוש מסחרי, לרבות, הצבת סחורה, ביתרת המסדרון (מעבר לשטח המתוחם) המוביל לכניסה לבית.

אולם, בנסיבות דנן מוצא אני לנכון לעכב את ביצוע פסק הדין כפי שיפורט להלן.

התובעת, מסיבותיה שלה, בחרה לתבוע אך את השוכר מבלי לתבוע את מי שנחזה להיות בעלים או לכל הפחות דייר מוגן בשטח האמור ואשר תפס בו חזקה לאורך שנים. התובעת נקטה הליכים משפטיים מקבילים - גם בהליך שבפני (כנגד השוכר בלבד) וגם בהליך בבית משפט השלום (כנגד המשכיר בלבד) ובחרה שלא להגיש בפני את כתבי הטענות בדיון המתנהל בבית משפט השלום. רק במסגרת עדותה התברר כי המדובר בסכסוך העוסק גם בשטח נשוא ההליך דנן (עמוד 5 שורות 14-16).

אומנם, הנתבע ידע בטרם שכר את הנכס כי מתנהלים הליכים בין המשכיר לבין התובעת דנן. אולם, מקובלת עלי עדות מר ליליאן כי הנתבע לא ידע את כל פרטי הסכסוך (עמוד 14 שורה 10) ולאור העובדה כי ידע על השימוש בשטח האמור עוד לפני תקופת השכירות (ואין מחלוקת כי שימוש כזה היה לאורך השנים, לכל הפחות מאז רכשה התובעת את הנכס בשנת 2004), סבירה היתה הבנתו את המצב המשפטי והתקשרותו בהסכם השכירות.

בנסיבות שכאלה יהיה נכון ליתן לנתבע זמן מספיק לכלכל את צעדיו ולאפשר לו להתארגן למציאת מקום חלופי לעסק.

על פי הסכם השכירות מיום 15.06.11 (נספח לתצהיר הנתבע), שכירות זו מסתיימת ביום 30.06.12. על פי ההסכם לשוכר אופציה להאריך את הסכם השכירות לתקופה נוספת של 12 חודשים (למשך שנה בלבד לאחר תום תקופת השכירות). משכך, תום תקופת השכירות על פי הסכם השכירות הינה 30.06.13 לכל המאוחר. אומנם, הנתבע טען כי יוכל להמשיך ולשכור את החנות כל עוד יחפוץ בכך (עמוד 9 שורה 17). אולם, הסכם השכירות אינו מקנה לו זכות כאמור ומכל מקום יש הצדק לסילוק ידו כאמור לעיל.

לאור האמור לעיל אני מורה כי על הנתבע לסלק את ידו משטח הרכוש המשותף כאמור עד ליום 30.06.13. ויודגש, אין בהארכת הסכם השכירות מול מן דהו כדי לסייע לנתבע. עליו לפנות את המושכר עד למועד האמור.

עיכוב הביצוע כאמור חל רק על שטח "החנות". על הנתבע לסלק ידו מיתרת שטח המסדרון באופן מיידי.

אולם, על אף שקבעתי כי יש מקום לסילוק ידו של הנתבע מן הרכוש המשותף, אינני מוצא מקום לחייבו בסילוק הקונסטרוקציה הקיימת והחזרת מצב הרכוש המשותף לקדמותו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 108/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ראשית, הוכח כי הציוד שבשטח נשוא המחלוקת הותקן עוד לפני שהנתבע חתם על הסכם השכירות (בשנת 2011), וממילא לא הותקן על ידו. כאמור לעיל, אין מחלוקת כי כבר בעת רכישת הזכויות על ידי התובעת בשנת 2004 נעשה השימוש בשטח נשוא המחלוקת (עמוד 3 שורה 22).

שנית, מי שנחזה להיות בעלים של השטח לא צורף לתביעה מסיבות השמורות עם התובעת. היא גם לא טרחה לצרף את כתבי הטענות בתיק 41849/07 המתנהל לבין ה"ה ליליאן או מי מהם, על אף שלכאורה הוא עוסק גם בשטח נשוא המחלוקת דנן (עמוד 5 שורות 14-16). מן הראיות עולה כי ליליאן הם אלו אשר התקינו את הקיים בשטח נשוא המחלוקת (ר' סעיף 11 להסכם נספח א' לתצהיר ליליאן).

משכך, אין כל הצדקה בדין לחייב את הנתבע דווקא בהחזרת מצב הרכוש המשותף לקדמותו. בסופו של דבר המדובר בתובענה שהוגשה רק כנגד שוכר לשעה.

סיכום

לאור כל האמור לעיל אני פוסק כלהלן:

1. אני מקבל את התביעה לסילוק יד ומורה לנתבע לסלק את ידו מהשטח "החנות" המסומן על גבי תשריט הבית המשותף – נספח 2 לכתב התביעה.
2. הנתבע יסלק את ידו מ"החנות" כאמור עד ליום 30.06.13, ללא כל קשר להסכם שכירות זה או אחר אשר יחתם על ידו.
3. אני אוסר על הנתבע לעשות כל שימוש ייחודי או מסחרי, לרבות לצורך העמדת סחורה, בשטח המסדרון המוביל לכניסה לבית (מעבר לשטח "החנות" הנ"ל).
4. אני דוחה את התביעה לחיוב הנתבע להחזרת מצב הרכוש המשותף לקדמותו.

בכל הקשור להוצאות ניהול ההליך מוצא אני לנכון לקבוע כי כל צד יישא בהוצאותיו. מחד התובעת זכתה בתביעתה לפיה ניתן צו לסילוק ידו של הנתבע משטח הרכוש המשותף. מאידך, נדחתה תביעתה כנציגות הבית ונדחתה גם תביעתה להורות לנתבע להחזיר את מצב הרכוש המשותף לקדמותו. גם העובדה כי התביעה נוהלה אך כנגד שוכר לשעה, שעה שמתנהל הליך מקביל בבית משפט אחר כנגד מי שנטען כי הם בעלי הזכויות בשטח המחלוקת, עומדת לרועץ לתובעת בהקשר זה.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום כ"ו כסלו תשע"ג, 10 דצמבר 2012, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב